



RCS : MONTAUBAN

Code greffe : 8201

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de MONTAUBAN atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1966 B 00014

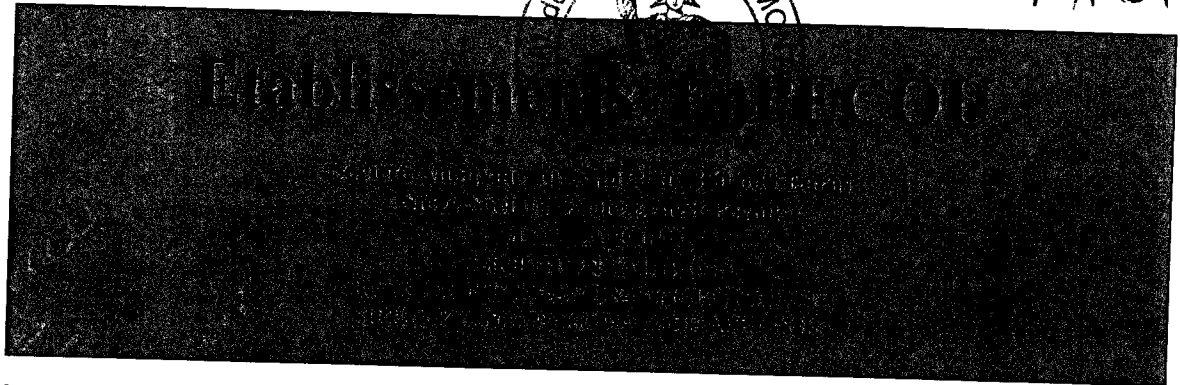
Numéro SIREN : 846 650 141

Nom ou dénomination : ETABLISSEMENTS E.PECOU

Ce dépôt a été enregistré le 02/03/2015 sous le numéro de dépôt 434



MA 434



**PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 20 JANVIER 2015**

**L'an Deux Mille Quinze ;
Le vingt Janvier, à dix heures ;**

Les actionnaires de la société « **ETABLISSEMENTS E. PECOU** », société anonyme au capital de **800.000 Euros**, divisé en **40.000 actions de 20 Euros** chacune, se sont réunis en **assemblée générale ordinaire**, au siège social.

Mode de convocation.

Par lettre adressée ou remise à chaque actionnaire inscrit, dans le délai statutaire.

Feuille de présence.

1 - Bureau.

Président : **Mr Alain PECOU.**

Scrutateurs : **Mme Florence HOLSCHER – Mr Bernard PECOU.**

Secrétaire : **M° Philippe RIOUFOL.**

2 - Quorum.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau ainsi constitué, permet de constater que les actionnaires présents et représentés possèdent **TREIZE MILLE QUATRE CENT QUARANTE HUIT actions en PP, DIX HUIT MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT SEPT actions en US, et VINGT ET UN MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT QUATORZE actions en NP**, sur les **QUARANTE MILLE actions** composant le capital social, dont ils représentent ainsi **plus du quart**.

Modalités de vote : Concernant les actions faisant l'objet d'un démembrement de propriété, le droit de vote appartient à l'usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et au nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires.

Concernant les actions transmises dans le cadre des dispositions de l'article 787B du CGI, avec réserve d'usufruit, les droits de vote de l'usufruitier seront limités aux seules décisions concernant l'affectation des bénéfices. Cette limitation concernant uniquement les droits attachés aux titres bénéficiant de l'exonération prévue à l'article 787B du Code Général des Impôts.

L'assemblée régulièrement constituée peut ainsi valablement délibérer.

Commissaire aux Comptes.

Monsieur Patrick PANOULLERES, Commissaire aux Comptes - intervenant pour le compte de la S.A. « **CABINET HUSSON** », Commissaire titulaire de la société régulièrement convoquée - est présent.

Etaient également présents à la réunion :

Maître RIOUFOL, représentant le cabinet « **SREP** » - Avocat.

Mr Paul POUGET, représentant le cabinet « **FID SUD MONTAUBAN** » - Expert-Comptable.

Comité d'entreprise.

Les représentants du comité d'entreprise, convoqués à la réunion, sont absents.

Présentation des documents.

Le président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'assemblée :

- 1°) Une copie de la lettre de convocation ;
- 2°) La feuille de présence de l'assemblée ;
- 3°) L'inventaire des valeurs actives et passives de la société au **31/07/2014**, ainsi que le bilan au même jour, et le compte de résultat de l'exercice ;
- 4°) Le rapport de gestion ;
- 5°) Les rapports du Commissaire aux Comptes.

Le président déclare que la liste des actionnaires, arrêtée le seizième jour avant la réunion de l'assemblée a été tenu à la disposition des actionnaires, au siège social, quinze jours avant cette assemblée et qu'en outre, les documents et renseignements ci-après ont été tenus à la disposition des actionnaires, au même lieu, depuis la convocation de l'assemblée, savoir :

- a) Les projets de résolution présentés par le conseil d'administration ;
- b) L'inventaire, le bilan et le compte de résultats ;
- c) Les rapports de gestion et du Commissaire aux Comptes et le tableau des résultats financiers de la société au cours des cinq derniers exercices ;
- d) Le montant global, certifié exact par le Commissaire aux Comptes, des rémunérations versées aux cinq personnes les mieux rémunérées ;
- e) Un document mentionnant l'état civil des administrateurs, avec l'indication des autres sociétés dans lesquelles ces personnes exercent des fonctions de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance.

L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.

Ordre du jour.

Le président rappelle ensuite que l'assemblée générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

Rapport de gestion sur la marche de la société et présentation par le Conseil des comptes de l'exercice clos le **31/07/2014**, et des rapports du Commissaire aux Comptes sur l'exécution de sa mission et sur les conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de Commerce ;
Approbation, s'il y a lieu, des comptes annuels et desdites conventions ; quitus aux administrateurs ;
Affectation des résultats ;
Nomination d'un administrateur supplémentaire (Madame Sandrine RICHARD) ;
Questions diverses.

Lecture des rapports.

Le président donne lecture du rapport de gestion exposant l'activité de la société au cours de l'exercice écoulé, les résultats de cette activité et les progrès réalisés, les difficultés rencontrées et les perspectives d'avenir, et donne connaissance du tableau faisant apparaître les résultats financiers de la société au cours des cinq derniers exercices.

La parole est ensuite donnée à **Monsieur Patrick PANOUILLERES**, pour la lecture du rapport général du Commissaire aux Comptes sur l'exécution de sa mission au cours de l'exercice écoulé et de son rapport spécial sur les conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de Commerce.

Commentaire.

La discussion est ouverte.

Diverses observations sont échangées et, personne ne demandant plus la parole, le président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour.

Vote des résolutions.

PREMIERE RESOLUTION.

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion sur l'activité et la situation de la société pendant l'exercice clos le **31/07/2014** et sur les comptes dudit exercice ;

Et la lecture du rapport du Commissaire aux Comptes sur l'exécution de sa mission au cours de cet exercice ;

Approuve les comptes annuels tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

En conséquence, elle donne aux administrateurs, quitus de l'exécution de leur mandat pour ledit exercice.

Cette Résolution est **adoptée** à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION.

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires décide **d'affecter et répartir** comme suit, le **bénéfice** de l'exercice s'élevant à **233.723,87 €** :

Aux actionnaires, à titre de dividende, 4,25 € par action :	170.000,00 €
A la réserve facultative, le solde :	63.723,87 €
Total égal au résultat :	233.723,87 €

Mise en paiement : A compter du **2/02/2015**.

Prélèvements sociaux.

Concernant les distributions payées à des personnes physiques dont le domicile fiscal est situé en France, les prélèvements sociaux seront précomptés par l'établissement payeur lors du versement des dividendes. Les prélèvements sociaux (**15,5 %**) sont calculés sur le montant brut des revenus perçus, sans aucune déduction pour frais et charges et sans abattement.

Pour les dividendes perçus donnant lieu au paiement anticipé des droits sociaux, la fraction de **CSG** de **5,1 %** est déductible du revenu imposable, l'année de son paiement, lorsque cette contribution est

précomptée sur les revenus dont le paiement est assuré par une personne établie en France et soumise au barème progressif de l'impôt sur le revenu.

Impôt sur le Revenu.

Associés personnes physiques : Eligibles à l'abattement de **40 %** sur la totalité du montant distribué. Suppression des autres abattements. (Réf. Loi de Finance 2013).

Depuis le **01/01/2013**, la société distributrice doit retenir sur le montant des dividendes, pour le verser au Trésor public, un prélèvement de **21 %** calculé sur le montant brut du dividende. Ce prélèvement viendra réduire l'impôt calculé suivant le système progressif.

Toutefois les contribuables dont le revenu fiscal de référence de l'avant dernière année a été inférieur à **50.000 €** pour une personne seule, ou **75.000 €** pour un couple, peuvent demander à être dispensé du prélèvement en adressant à la société distributrice une attestation sur l'honneur précisant qu'ils remplissent cette condition.

Pour se conformer aux dispositions de l'article **243 bis** du Code Général des Impôts, nous vous proposerons de ventiler comme suit le montant des dividendes distribués au titre de l'exercice :

Distribution brute globale : 170.000 € - Distribution nette globale : 143.650 €.

Distribution brute par action : 4,25 € - Distribution nette par action : 3,59125 €.

Attribuée aux actionnaires détenteurs de la **Pleine propriété** ou de l'**Usufruit** de chaque action.

Le montant des dividendes mis en distribution au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice 2011/2012 - Dividende : 600.000 €.

(AGO du **25/01/2012** - Exercice clos le **31/07/2011**).

Exercice 2012/2013 - Dividende : 300.000 €.

(AGM du **16/01/2013** - Exercice clos le **31/07/2012**).

Exercice 2013/2014 - Dividende : 440.000 €.

(AGO du **20/01/2014** - Exercice clos le **31/07/2013**).

Cette Résolution est **adoptée** à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION.

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L. 225.38 du Code de Commerce, constate qu'aucune convention entrant dans le cadre dudit rapport spécial n'a été conclue entre la société et ses administrateurs au cours de l'exercice écoulé, ou actionnaire détenteur de **10 %** au moins du capital.

Les conventions anciennes précédemment autorisées se sont poursuivies.

L'assemblée approuve le rapport spécial du Commissaire aux Comptes.

Cette Résolution est **adoptée** à l'unanimité des actionnaires ayant le droit de vote.

QUATRIEME RESOLUTION.

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion, nomme, en qualité de nouvel administrateur :

Madame Sandrine RICHARD.

Domicile : **7, quai Paul Sedallian – 69009 LYON.**

Nationalité **Française.**

Pour une période de **six années**, laquelle prendrait fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le **31/07/2020**.

Cette Résolution est **adoptée** à l'unanimité.

Madame Sandrine RICHARD, absente de la réunion, mais préalablement consultée, a déclaré qu'elle n'exerçait aucune fonction et n'était frappée d'aucune mesure susceptible de lui interdire d'exercer les fonctions d'administrateur de la société et, qu'en conséquence, elle acceptait lesdites fonctions.

TROISIEME RESOLUTION .-

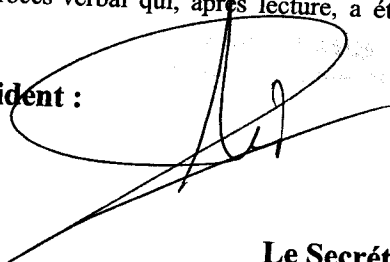
L'assemblée générale ordinaire des actionnaires, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l'article L. 225.38 du Code de Commerce, constate qu'aucune convention entrant dans le cadre dudit rapport spécial n'a été conclue entre la société et ses administrateurs au cours de l'exercice écoulé, ou actionnaire détenteur de 10 % au moins du capital. Les conventions anciennes précédemment autorisées se sont poursuivies. L'assemblée approuve le rapport spécial du Commissaire aux Comptes.

Cette Résolution est **adoptée** à l'unanimité des actionnaires ayant le droit de vote.

Clôture.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.

Le Président :



Les Scrutateurs :

Le Secrétaire :